

0002645-28.2013.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 90/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Dracena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gevaldo Matias Dantas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GEVALDO MATIAS DANTAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002645-28.2013.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002645-28.2013.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 90/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Dracena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gevaldo Matias Dantas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GEVALDO MATIAS DANTAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV e §5º do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2.005, por volta das 02h00min, no Sítio São José, Bairro Apiaí, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e unidade de designios com Adailton Jaci, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) trator agrícola, marca Massey Fergusson 680 4, ano de fabricação 2004, série 6804157780, vermelho, avaliado em R\$165.800,00, de propriedade de Hélio Fronha Júnior, transportando-o, ao final, para o Estado do Mato Grosso do Sul.

A denúncia foi recebida em 08 de maio de 2007 (fls. 213).

Citado por edital (fls. 65/66) o réu deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de defesa (fls. 67), sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (fls. 211/212).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 278/279), dando-se o acusado por citado e determinado o andamento regular do processo (fls. 203).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 280/281).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e decretada a revelia do réu (fls. 316/319).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a improcedência do pedido condenatório (fls. 333/334). A defesa pugnou pela absolvição do acusado (fls. 338/342).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

Ouvida em Juízo, a vítima declarou que na data dos fatos a testemunha Osmair, que trabalhava no sítio, telefonou ao declarante perguntando se havia retirado o trator da propriedade. Como não havia retirado, concluiu que haviam subtraído tal bem. Efetuaram diligências e encontraram o trator em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Recuperou o trator. Não sabe quem furtou o trator. Relatou que o Moisés deu o nome de quem havia levado o trator para ele (fls. 318 - mídia gravada).

A testemunha OSMAIR RODRIGUES declarou que não se lembra dos fatos (fls. 319 - mídia gravada).

O réu não foi interrogado na fase administrativa e, em Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 316).

Pois bem.

Não é possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza. Este é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos.

Ademais, analisando as versões ofertadas, os conjuntos probatórios não se fazem suficientes para condenação. Pelos relatos produzidos em Juízo, entendo que são frágeis para embasar a condenação, sendo de rigor a absolvição do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado (artigo 155, § 4º, IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretensão à condenação dos réus. Impossibilidade. Fragilidade das provas coligidas aos autos. Provas produzidas em juízo insuficientes para sustentar o édito condenatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15025755020208260536 SP 1502575-50.2020.8.26.0536, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 29/03/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2022).

FURTO QUALIFICADO. Recursos defensivos. ABSOLVIÇÃO. Possibilidade. Ausência de elementos seguros que comprovem, estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal.

Adoção do in dubio pro reo. PROVIMENTO. (TJ-SP - APR: 00102645320188260032 SP 0010264-53.2018.8.26.0032, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 25/02/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022).

RECURSO MINISTERIAL - Furto qualificado - (Artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do

Código Penal) – Apelado absolvido – O Representante do "Parquet" pugna pela condenação – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO REO". Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15000406920198260412 SP 1500040-69.2019.8.26.0412, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021).

A prova produzida é incapaz de revelar o cometimento do delito de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de manchar a reputação de pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o réu GEVALDO MATIAS DANTAS, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV e §5º do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA